

1500290-84.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500290-84.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-84.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO COELHO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

RODRIGO COELHO DOS SANTOS, já qualificado nos autos a fl. 14, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 23 de janeiro de 2020, por volta da 14h54min, na Avenida Professora Helene Rosa, nº 1.091, Trevo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 24 (vinte e quatro) porções individuais de "maconha", pesando aproximadamente 81g, bem como 39 (trinta e nove) pinos plásticos contendo porções individuais de "cocaína", pesando aproximadamente 28g, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fl. 05/06 e no auto de constatação preliminar de fl. 08, bem como no laudo de exame químico-toxicológico de fl. 75/77. Apreendida, ainda, a quantia de R\$ 17,00.

O réu foi notificado (fl. 70) e apresentou defesa prévia (fl. 81/86). A denúncia foi recebida em 10 de março de 2020 (fl. 87), sendo o réu citado (fl. 124).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fl. 148).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 154/158). A Defesa requereu a absolvição por falta de provas, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do CPP e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, atenuante da menoridade relativa, aplicação do redutor em seu grau máximo, regime aberto e direito de recorrer em liberdade (fl. 163/185).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fl. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 05/06) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 75/77, que atestou positivo para as substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O policial Diego, em juízo (fl. 148), reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento e próximo de um bar o réu estava de bicicleta. Ele fugiu, mas conseguiram abordá-lo posteriormente. Em revista, encontraram em uma sacola drogas, maconha e cocaína, bem como dezessete reais em dinheiro. Indagado, ele disse que estava no tráfico para ajudar a mãe. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Ele estava na frente do bar, de bicicleta.

No mesmo sentido o relato em juízo do policial Wesley (fl. 148). Reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento, quando o visualizaram parado em uma bicicleta. Ele correu ao perceber a presença da viatura, mas foi abordado em seguida. Em revista pessoal, encontraram uma sacola contendo maconha, cocaína e dinheiro. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Questionado, ele confessou o delito, dizendo que estava há pouco tempo na traficância. Ele estava sozinho na abordagem e parado em frente a um comércio, onde estavam outras pessoas na rua.

Interrogado em juízo, o réu Rodrigo disse que tem 20 anos e já respondeu processo criminal por furto. São falsos os fatos descritos na denúncia. Disse que no dia foi comprar maconha, pois é usuário. Quando viu a viatura descendo a rua, assustou-se e o traficante que estava no local correu e deixou as drogas. Negou a prática do tráfico, mas foi acusado pelos policiais. Adentrou a viatura e não fugiu. A sacola de drogas foi trazida pelos policiais quando já estava na viatura, não estava em seu poder.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram indubitavelmente o envolvimento do réu com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando

se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em acusar falsamente o réu, pois sequer o conheciam.

Patente, pois, que as provas produzidas foram suficientes a embasar a condenação do réu, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição. A versão de que estava no local como usuário não merece guarida, pois isolada do conjunto probatório.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo, pelos relatos seguros prestados pelos policiais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR RODRIGO COELHO DOS SANTOS, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 34/35). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, pois fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Ausentes agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas, a resultar na reprimenda final de 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo. Ausentes causas de aumento de pena.

PENA DEFINITIVA: 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, no valor mínimo.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que "não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei." (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que foi solto durante o

processo.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do Código Penal, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA